



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1727/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעים:

1. עובד בנימין
2. עובד אורית
3. שבתאי סוניה
4. גבאי מלכה עליזה
5. פרבר גאולה
6. בן עובדיה אייל
7. לוי אביתר
8. מזרחי דן
9. מזרחי כרמלה
10. לב ארי יעקב
11. הקש משה
12. שילון הקש ליאת
13. כץ יוכבד
14. כץ נחמן
15. נשר ישעיהו
16. סובעי קמר
17. סנפירי בארי
18. סנפירי מרים (מרי)
19. אורן חיה עדיה
20. אור מושה
21. שגיא מרדכי שמואל
22. יעקובוביץ אריה
23. מילר אורנה
24. כספי דוד
25. הררי ניסים
26. יצחק הררי נומי
27. קורני עמיחי
28. פולק סימה שולמית
29. פולק משה
30. ליאני שאול
31. ליאני מוריה פנינה
32. חריק מיכאל
33. חריק מרים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/1727/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- 34. עלו נעמה
- 35. אלון רועי
- 36. בן-מלך אלון נועם
- 37. גר אנדרי
- 38. בורשטיין ישראל
- באמצעות ב"כ: עו"ד בן-זקן איל
- מנחם בגין 12, רמת גן
- טל': 0526615544 פקס: 036132962

נגד

הנתבעים:

- 1. מל טוני
דרך השלום 92, תל אביב - יפו
- 2. עלו משה - נמחק (פט"ד מיום 24.4.2022)

פסק דין **הנתבע 1**

1. תביעה למתן צו המאשר ביצוע עבודות מסוג הריסה ובניה ברכוש משותף בבית משותף על פי תמ"א 38 (תכנית מיתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה), בהתאם להוראת סעיף 5א לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008 (להלן - "חוק החיזוק").

העובדות הצריכות לעניין וההליך

- 2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב דרך השלום 92 בתל אביב יפו, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 115 בגוש 6164 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בן 4 קומות וכולל 28 דירות.
- 3. התובעים הם בעלים של דירות בבית המשותף (להלן - "התובעים").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1727/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. הנתבע 1, מל טוני (להלן - "הנתבע"), הוא בעלים של דירה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 25.
5. ביום 12.2.2020 התקשרו התובעים עם חברת שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ (ח.צ. 520021171) וחברת התחדשות אורבנית ייזום ונדל"ן בע"מ (ח.פ. 513746016), בהסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 מסוג הריסה ובניה בבית המשותף בתמורה לזכויות בנייה על פי תמ"א 38, אשר צורף נספח 1 לכתב התביעה (להלן - "ההסכם"). חלף הבניין הקיים שיהרס ייבנו שני בניינים חדשים, בהצטרף לבניינים בדרך השלום 94 ו-96 בתל אביב, אשר יהרסו אף הם ותחתם ייבנו ארבעה בניינים חדשים, אשר יהוו כולם פרויקט אחד, הכולל מערכות משותפות וחניון משותף.
6. בכתב התביעה עתרו התובעים לאישור ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף בהתאם להסכם, משהנתבע לא נתן הסכמתו לביצוע הפרויקט כאמור.
7. הנתבע הגיש כתב הגנה ביום 16.1.2022, במסגרתו שטח טעמי סירובו לביצוע הפרויקט בהתאם להסכם, הכוללים הטעמים הבאים: ביצוע עבירה פלילית על ידי לשכת רישום מקרקעין בתל אביב יפו, בנותנה מידע פרטי של אזרחים לגוף פרטי ללא הסכמתם, וברשמה הערת אזהרה על סמך הסכם שערורייתי ובלתי חוקי; הימצא בא כוח הדיירים, עורך הדין ליאור גלזר, בניגוד עניינים חמור והחתמת בעלי הדירות בבית המשותף על ההסכם שלא כדין; העדר פרטי זהות הקבלן שיבצע הפרויקט; העדר תכנית בניין עיר מאושרת; העדר בהירות באשר לתמורה הניתנת לבעלי הדירות בהתאם להסכם; העדר בנק מלווה ובטוחות; משיש בחתימה על החוזה כדי להוות "סכנה רבה עם לקיחת סיכונים רבים ... לקחת הימור מאוד גבוה". עוד כלשון הנתבע בכתב ההגנה, "אני על גופתי המתה לא יאפשר לאף אחד להכריח אותי להמר על הדירה שלי שבה אני גר". לצד זאת, טען הנתבע בכתב ההגנה, כלשונו, "הצהרה, אני מל טוני, מצהיר בזאת שאני לא נגד פרויקט תמ"א 38. אני בעד שהפרויקט יעשה באופן חוקי בלבד, כאשר הפרויקט מתנהל באופן בלתי חוקי כפי שזה קורה בפרויקט הנוכחי, אני נגד באופן נחרץ".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1727/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8. בכתב תשובה לכתב ההגנה, הכחישו התובעים מלוא טענות הנתבע, בהדגישם התמורות הניתנות לכל בעלי הדירות בהתאם להסכם, היות הפרויקט בהתבסס על תכנית בניין עיר מאושרת כמו גם היתר בתנאים שניתן על ידי מוסדות התכנון לביצוע הפרויקט בבית המשותף. בתוך כך, טענו התובעים להעדר שיתוף פעולה מוחלט מטעם הנתבע במסגרת קידום ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, תוך סירובו העקבי שלא לאפשר ביצועו. הפרויקט מושא הבית המשותף מנוהל ומקודם על ידי חברות יזמיות רציניות ומבוססות, אשר קידמו מזה מספר שנים הפרויקט בבית המשותף במקצועיות רבה לטובת בעלי הדירות כולם. עוד כנטען בכתב התשובה, הבית המשותף הוכרז 'מבנה מסוכן' על ידי עיריית תל אביב יפו, ללמד הנחיצות וההכרח בביצוע פרויקט תמ"א 38 מסוג הריסה ובניה בבית המשותף.

9. ביום 11.4.2022 התקיים לפניי דיון לבירור התביעה. במסגרתו, טען הנתבע כי הוא אינו מבקש להוסיף על טענותיו בכתב ההגנה המדברות בעד עצמן. לשאלות המפקחת על רישום מקרקעין, שב הנתבע על טעמי התנגדותו כמפורט בכתב ההגנה, בציינו, לדבריו, דרכי פעולה אחרות לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף. בתוך כך, טען הנתבע להעדר חוקיות ההסכם, להימור הכרוך בביצוע הפרויקט ולסירובו המוחלט לאפשר זאת, כמו גם הצורך במומחים אשר יידרושו לעניין, בהעדר מומחיות לטריבונל שיפוטי זה להידרש לתביעה. חרף הבהרות המפקחת על רישום מקרקעין גדרי ההליך המשפטי והסמכות המוקנית למפקח על רישום מקרקעין בדין לדון ולהכריע בתביעה דנן, טען הנתבע כי הוא מתנגד להליך כולו, אינו מבקש להביא ראיות, וכלשונו "על גופתי המתה לא יהיה הפרויקט הזה" (עמוד 5 לפרוטוקול הדיון).

10. בהחלטה בגמר הדיון, לנוכח עמדת הנתבע אשר ביקש שלא להוכיח טענותיו על דרך של הבאת ראיות, הוריתי מועדים להגשת סיכומים בכתב.

11. התובעים הגישו כתב סיכומים.

12. עד ליום דנא, לא התקבל כתב סיכומים מטעם הנתבע.

13. אפנה, אפוא, לדיון ולהכרעה בתביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1727/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה

14. הוראת סעיף 5א לחוק החיזוק מורנו כי ביצוע עבודות ברכוש משותף בבית משותף, שמטרתן הריסת בניין קיים והקמתו מחדש בהתאם לתמ"א 38, "טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות". עוד מורנו הוראת דין זו, סמכות המפקח על רישום מקרקעין לאשר ביצוע עבודות כאמור, אף אם לא התקבלה על כך החלטה של כל בעלי הדירות בבית המשותף, "על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם ארבע חמישיות מהדירות בבית המשותף וארבע חמישיות מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם, ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו".

15. ברקע הדברים, תכנית מיתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה, הידועה בשם תמ"א 38, אשר אושרה בהחלטת ממשלה מיום 27.3.2005. מטרתה, לעודד חיזוק מבנים, ובכללם בתים משותפים בישראל, מפני רעידות אדמה והתאמתם לתקן הישראלי בעניין זה המחייב מחודש ינואר 1980. זאת, משמרבית המבנים שנבנו בישראל עד לשנת 1980 אינם עומדים בדרישות התקן הישראלי לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה, ומשכך נדרש חיזוקם להבטיח היערכות נאותה לתרחיש של רעידת אדמה בישראל. בתוך כך, ביקשה ממשלת ישראל לצמצם תוצאותיה ההרסניות של רעידת אדמה חזקה, ככל שחלילה תפקוד אזורנו, אשר בצדה אובדן חיי אדם. על מנת לעודד חיזוק מבנים קיימים ושיפור עמידותם מפני רעידות אדמה, מעניקה תמ"א 38 תמריצים כלכליים ותכנוניים שונים לבעלי מבנים בישראל וליזמים, ובכללם זכויות בניה מוגדלות, כמו גם הליך מקוצר למתן היתר הבניה הדרוש.

16. כצעד משלים הנחוץ ליישום תמ"א 38, נחקק בשנת 2008 חוק החיזוק. מטרתו העיקרית היא "להוריד את רף ההסכמה הדרוש על פי חוק המקרקעין לשם ביצוע עבודה ברכוש המשותף, בנכס שהוא בית משותף, כאשר היא נעשית על פי היתר בניה שהוצא מכוח תכנית החיזוק". בהתאם, נקבעו בגדרו של חוק זה "מנגנונים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1727/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אשר יקלו על ניצול זכויות בניה וביצוע עבודה ברכוש משותף הנעשים במסגרת תכנית החיזוק, תוך יצירת איזון בין מעמדו של הרכוש המשותף וזכויות בעלי הדירות בבית המשותף מצד אחד, לבין הצורך הציבורי החשוב שבחיזוק בתים משותפים לשיפור עמידותם מפני רעידות אדמה מצד שני" (דברי ההסבר, ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 313, 2.7.2007, עמוד 702). בכלל זאת, נקבע רף הסכמה נמוך מזה הדרוש על פי חוק המקרקעין, באשר לשיעור ההסכמה הנדרש מקרב בעלי דירות בבית משותף לביצוע פרויקט תמ"א 38 מסוג הריסה ובניה בבית המשותף. רף הסכמה זה נקבע במשולב עם מגננונים נוספים שנקבעו בחוק החיזוק ובתמ"א 38, שמטרתם להקל על ניצול זכויות בניה המוענקות כתמריץ לבעלי דירות בבית משותף הפועלים לחיזוק הבית המשותף, ובתוך כך לעודד בעלי דירות לחזק עמידות בתים משותפים שבבעלותם מפני רעידות אדמה (ראו גם: רע"א 1002/14 שומרוני נ' קופרמן, פורסם ב"נבו" (9.7.2014); ע"א 3700/15 רוט נ' עגנון, פורסם ב"נבו" (27.6.2016); ע"מ 7381/15 ש. דורפברגר בע"מ נ' עודד, פורסם ב"נבו" (30.10.2016); עש"א 7187-10-19 ילין נ' גורן, פורסם ב"נבו" (27.4.2020)).

17. תנאי סף לאישור המפקח על רישום מקרקעין ביצוע עבודות ברכוש המשותף בבית משותף לפי תמ"א 38 הוא קיומו של היתר בניה לביצוע העבודות. היתר בניה הוגדר בסעיף 1 לחוק החיזוק כהיתר לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 או "החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים" כהגדרתה בסעיף זה. כך לשון הוראת סעיף 2(א) לחוק, המורנו לאמור, "ניתן היתר בניה לביצוע עבודה ברכוש משותף, על פי תכנית החיזוק, ונדרשת לפי פרק ו' לחוק המקרקעין הסכמה או החלטה של בעלי הדירות בבית המשותף לצורך ביצוע אותה עבודה (בחוק זה - עבודה ברכוש המשותף), יחולו לעניין העבודה ברכוש המשותף הוראות חוק זה".

18. התובעים צרפו לכתב התביעה החלטת ועדת המשנה לתכנון ובניה בתל אביב יפו מיום 3.8.2021 (נספח 3), המאשרת בתנאים הבקשה להיתר בניה לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף (בקשה להיתר מספר 21-0404).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1727/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

19. בנסיבות אלה, הנני להורות כי מתקיים תנאי הסף הקבוע בהוראת סעיף 2 לחוק החיזוק, לפיו ניתן היתר בניה לביצוע עבודות ברכוש המשותף בבית המשותף לפי תמ"א 38.
20. כאמור, בהתאם להוראת סעיף 5א לחוק החיזוק, נדרשת הסכמה של 80% מבעלי הדירות בבית המשותף, אשר 80% מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, על מנת שהמפקח על רישום מקרקעין יידרש לתביעה שעניינה אישור ביצוע פרויקט תמ"א 38 מסוג הריסה ובניה בבית המשותף.
21. בנסיבות דנן, הוגשה התביעה על ידי מי שבבעלותם למעלה מ-80% מהדירות בבית המשותף ולמעלה מ-80% מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם. זאת, כנתמך בנסח רישום הבית המשותף אשר צורף לכתב התביעה (נספח 2), לפיו התובעים הם בעלים של 23 דירות מתוך 28 דירות בבית המשותף. דהיינו, מי שבבעלותם 82% מהדירות בבית המשותף, ו-82% (46/56) מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.
22. ביני וביני, חתם הנתבע 2, בעלים של דירה נוספת בבית המשותף, על ההסכם.
23. משעמדו התובעים בתנאי הסף הקבוע בהוראת סעיף 2 לחוק החיזוק וכן ברוב הדרוש להגשת התביעה דנן כקבוע בהוראת סעיף 5א לחוק החיזוק, עובר נטל ההוכחה לכתפי הנתבע, המתנגד לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף בהתאם להסכם, להוכיח טעמי התנגדותו. זאת, כפי שמורנו הוראת דין זו, לפיה המפקח על רישום מקרקעין רשאי לאשר ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף "ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו".
24. כאמור, בדיון שהתקיים לפניי עמד הנתבע על סירובו המוחלט לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף בהתאם להסכם, בהוסיפו כי הוא אינו מבקש להביא ראיות כלשהן להוכחת טענותיו, בהפנותו לטעמי ההתנגדות כמפורט בכתב ההגנה.
25. חרף ההחלטה במעמד הדיון, לא הגיש הנתבע כתב סיכומים.
26. בהתאם להוראת תקנה 74(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, "דין אי הגשת סיכומי הטענות בכתב במועד כדין אי התייצבות לדיון". בהתאם להוראת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1727/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תקנה 75(2) לתקנות סדר הדין האזרחי, "לא התייצב הנתבע והתובע התייצב, רשאי התובע להוכיח את תביעתו ויהיה זכאי לסעד שביקש לפי הראיות שהתקבלו", וככל ש"לא ניתן טעם סביר לאי ההתייצבות".

27. בהתאם להוראות הדין דלעיל - משעמדו התובעים בתנאי הסף הקבוע בהוראת סעיף 2 לחוק החיזוק וברוב הדרוש להגשת התביעה דנן כקבוע בהוראת סעיף 5א לחוק החיזוק, ובהעדר כתב סיכומים מטעם הנתבע - זכאים התובעים לסעד המבוקש בכתב התביעה, להורות אישור ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף בהתאם להסכם ביחס לנתבע.

28. למעלה מן הצורך, אוסיף כי אין בטעמי התנגדות הנתבע, כפי שבאו בכתב ההגנה, כדי להוות טעם התנגדות ענייני וראוי, בבחינת סירוב סביר, לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף בהתאם להסכם. הנתבע הביא טענותיו באופן לאקוני וכוללני מבלי שבא פירוט וביאור ביחס לטעמי ההתנגדות. בהתייחס לטענות בדבר ביצוע עבירות פליליות על ידי לשכת רישום מקרקעין בתל אביב יפו, לרבות בקשר עם רישום הערת אזהרה מכוח ההסכם, לבד מכך שלא בא כל פירוט בעניין וכלל לא התבהר פשר אי החוקיות הנטען, הרי שאין באמור כדי להוות טעם התנגדות לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף בהתאם להסכם. בהתייחס לטענות בדבר ניגוד עניינים שמצוי בו בא כוח הדיירים, אף בעניין זה אין, כשלעצמו, כדי להוות טעם התנגדות לביצוע הפרויקט בבית המשותף, משמקומן של טענות אלה, לכל היותר, אל מול ועדות האתיקה בלשכת עורכי הדין. אין בהעדר פרטי זהות הקבלן המבצע הפרויקט כמו גם פרטי הבנק המלווה, כדי להוות טעם התנגדות לביצוע הפרויקט, משנהיר כי על הצדדים כולם לפעול בעניינים אלה בהתאם להוראות ההסכם, לרבות אופן בחירת הגורם המקצועי (החברה הקבלנית) לבצע העבודות בבית המשותף, והמועד לכך, כמו גם בחירת הבנק המלווה. למותר לציין, כי הנתבע כלל לא פירט בכתב ההגנה טענותיו בעניינים אלה ביחס להסכם. עוד הנני לדחות הטענה בדבר העדר תכנית בנין עיר מאושרת, בהינתן היתר בתנאים שניתן על ידי מוסד התכנון לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף. אשר לטענה הלאקונית באשר לאי בהירות התמורות הניתנות לבעלי הדירות בהתאם להסכם, הנני לדחותה בהעדר פירוט



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1727/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

וביאור כנדרש. בעניין זה, מקובלות עלי טענות התובעת, לרבות באשר לשמירה על עקרון שוויון התמורות, כפי שבאו בכתב הסיכומים ואשר לא נסתרו על ידי הנתבע. אשר לטענה בדבר העדר בטוחות מספקות, אף זו נטענה באופן כוללני ולאקוני, מבלי להתייחס להוראות ההסכם בעניין זה ומבלי שבא פירוט וביאור כנדרש.

29. לפיכך, הנני לאשר ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף בהתאם להסכם ביחס לנתבע.

סוף דבר

30. דין התביעה להתקבל.

31. הנתבע יחתום על ההסכם, נספחיו וכל המסמכים מכוחו, בתוך 7 ימים ממועד מתן פסק הדין.

32. ככל שהנתבע לא יבצע האמור בפסקה 31 לעיל, הנני למנות את עורכי הדין אייל בן זקן ו/או יובל רוז ו/או אילן גלזר ו/או ליאור גלזר לחתום בשם הנתבע על כל המסמכים הדרושים לביצוע ומימוש פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף על פי ההסכם והיתר הבניה. בכלל זאת, לחתום בשם הנתבע על ההסכם, הנספחים לו, ייפוי כוח, ההסכמים עם רוכשי הדירות החדשות, הבקשות לרישום הערות אזהרה לטובת היזם ולפקודתו על היחידה הרישומית ועל הדירות החדשות, הבקשות ושטרי המכר להעברת הבעלות על שם הרוכשים, הבקשות והמסמכים לרישום משכנתה או שעבוד לטובת בנק או מוסד פיננסי, מסמכי הליווי הבנקאי, מסמך גילוי לממשכן, הבקשות והמסמכים הדרושים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף, ביטול צו רישום בית משותף ורישום צו בית משותף חדש, המסמכים הדרושים על ידי העירייה, מוסדות התכנון, רשות המסים וכל גורם רלוונטי אחר, לפי הצורך.

33. אשר להוצאות המשפט, בנותני הדעת לאמות המידה שהותוו בעניין זה בתקנות סדר הדין האזרחי ובהלכה הפסוקה, וביישמי אלה בנסיבות דנן שעיקרן קבלת התביעה, בהתחשב במשאבים שנדרשו לתובעים לניהול התביעה דנן, הנני להורות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1727/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חיוב הנתבע לשלם לתובעים הוצאות משפט, הכוללות אגרת תביעה ושכר טרחת עורך דין, בסך של 6,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 60 ימים מהיום. ככל שלא ישולם במועד, יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.
ניתן היום, ז' שבט תשפ"ג, 29 ינואר 2023, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו